



PUTUSAN
Nomor 4959 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ANTONIO MATO dan SAMANTHA JANE MATO**, keduanya bertempat tinggal di 22 Aldenham Drive, Southern River. 6110 W.A. Australia Barat, Australia;
- 2. AMANDA ELIZABETH JOHNS/AMANDA ELIZABETH GODFREY**, bertempat tinggal di 5 Frog Rock Crescent, Reedy Creek, QLD 4227, Queensland, Australia;
Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ni Luh Yunaelis, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Yunaelish & Associates, berkantor di Jalan Badak, Nomor 2A, Renon, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Februari 2025 dan 2 Juni 2025;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT GEMULAI BALI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Andrew John Hylands, berkedudukan di Jalan Poppies I, Pasar Agung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Wijaya & Partners, berkantor di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami, Nomor 16, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2025;
- 2. ANDREW JOHN HYLANDS**, bertempat tinggal di Kuta Town House, Jalan Pasar Agung Poppies I, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan

Halaman 1 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Wijaya & Partners, berkantor di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami, Nomor 16, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2025;

3. **LASTRI TIMOR JAYA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Baruna, Gang Cempaka, Blok Mawar, Nomor 16, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Triantoro, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Elice, berkantor di Jalan Drupadi, Nomor 99, Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2025;
4. **SOEMARLIN JONATHAN**, bertempat tinggal di Jalan Otto Iskandardinata, Nomor 229, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Wijaya & Partners, berkantor di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami, Nomor 16, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2025;
5. **PT GUCIMAS SUKSES MAKMUR**, yang diwakili oleh Direktur, Vincent Jonathan, berkedudukan di Jalan Rangka Gading, Nomor 14, Taman Sari, Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Wijaya & Partners, berkantor di Komplek Surya Setra A3, Jalan Ters. Prof. Dr. Sutami, Nomor 16, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2025;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **DIANNE ALICE DUNN**, bertempat tinggal di 8 Halford Crescent, Page, A.C.T 2614, Canberra, Australia;

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



2. **WERNER LUSHINGTON**, bertempat tinggal di 22 Harward Street The Gap Queensland 4061, Australia, **RAYMOND FRANK THOMAS STERN**, bertempat tinggal di 6 The oaks Parade Aberfoyle Park, Australia Selatan 5159, Australia, **STEPHEN HEMINGBROUGH**, bertempat tinggal di 17 Mapel Avenue, Nuriootpa, Australia Selatan 5354, Australia, dan **PAUL HOWARD TONKIN**, bertempat tinggal di 5 Pimpelea Road, Reynella, Australia Selatan 5354, Australia;
3. **GEOFFREY JOHN MOED**, bertempat tinggal di 1805 Phillip Island Road, Cowes, Viv 3922, Victoria, Australia;
4. **PETER CHARLES GIDMAN dan LYNETTE ANNE GIDMAN**, keduanya bertempat tinggal di 6 Seymour Place, Willetton W.A 6155, Australia Barat, Australia;
5. **ANDREW MARK HAGLEY**, bertempat tinggal di 3 Secretary Place Rosebery N.T.0832, Northern Territory/Wilayah Utara, Australia;
6. **NOTARIS EDDY NYOMAN WINARTA**, beralamat di Komplek Pertokoan Segi Tiga Emas, Kaveling 31-32, Kuta (Jalan By Pass Ngurah Rai, Nomor 5), Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada D. Edyanto M. Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Edyanto & Partners, berkantor di Jalan Pulau Moyo IX, Nomor 3, Lantai II, Pedungan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024;
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Heryanto, S.Si.T., M.H., berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Irwan Agustian, S.ST., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Halaman 3 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati, Nomor 3, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya yang telah dilakukan perbaikan/perubahan dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan segala bentuk perbuatan hukum termasuk pemasaran, penyewaan jangka pendek, menengah, maupun panjang, pengalihan hak, pengenaan jaminan, dan lainnya terhadap hak-hak milik Para Penggugat atas unit-unit apartemen sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap mengenai pokok perkara untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari semua pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian milik Penggugat I yaitu:
 - *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010 dan,
 - Akta Sewa Menyewa di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perjanjian milik Penggugat II yaitu:
- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 126, tanggal 26 April 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perjanjian milik Penggugat III yaitu:
- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 124, tanggal 27 Mei 2015 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perjanjian milik Penggugat IV yaitu:

- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
- *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011 dan,
- Akta Sewa Menyewa Nomor 65, tanggal 25 Mei 2022 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan dua perjanjian milik Penggugat V yaitu:

- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,
- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,
- *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,
- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012 dan,
- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,

adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan perjanjian milik Penggugat VI yaitu:

- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;

Halaman 6 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010; dan
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 11, tanggal 7 Januari 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan perjanjian milik Penggugat VII yaitu:
- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 74, tanggal 18 Maret 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pihak yang mengalihkan hak sewa kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 1550 KUHPer menyerahkan barang yang disewakan dan memberikan kenikmatan yang tentram atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan juga Para Penggugat hingga masa sewa berakhir;
11. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghargai dan tidak menghormati perjanjian-perjanjian



yang telah ada antara Tergugat II dan Tergugat III juga antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Para Penggugat dengan tidak membiarkan Para Penggugat memasuki unit apartemen miliknya dengan bebas hingga masa sewa berakhir;

12. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghargai dan tidak menghormati perjanjian-perjanjian yang telah ada antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Para Penggugat dengan tidak membiarkan Para Penggugat memasuki unit apartemen miliknya dengan bebas hingga masa sewa berakhir;
13. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I yaitu saham PT Gemulai Bali sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) lembar adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat II:
 - Saham sebanyak 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu) lembar pada PT Brazilian Aussie BBQ,
 - Usaha Restoran Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Jalan Beraban, Nomor 12, Kerobokan Klod, Kuta Utara,
 - Usaha Restoran Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Lippo Mall, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung,
 - Usaha Restoran Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Nomor 97, Sanur, Denpasar,
 - Usaha Toko Daging Prime Cut Butchery Bali yang beralamat di Beraban Square, Kerobokan, Kuta Utara,adalah sah dan berharga;
15. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak Tergugat III yaitu sebidang tanah hak milik (beserta seluruh bangunan dan segala turunan di atasnya) yang terletak di Jalan Taman Baruna, Gang Cempaka, Blok Mawar, Nomor 16, Jimbaran, Bali adalah sah dan berharga;
16. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak Tergugat IV yaitu tanah (beserta seluruh bangunan dan segala turunan di atasnya):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Hak Milik dengan SHM Nomor 10480/Kelurahan Kuta, seluas 600 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
 - 2) Hak Milik dengan SHM Nomor 430/Kelurahan Kuta, seluas 300 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
 - 3) Hak Milik dengan SHM Nomor 593/Kelurahan Kuta, seluas 500 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
 - 4) Hak Milik dengan SHM Nomor 4929/Kelurahan Kuta, seluas 669 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
- adalah sah dan berharga;
17. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat V yaitu saham PT Gucimas Sukses Makmur sebanyak 67.680 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh) lembar adalah sah dan berharga;
18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar total Rp37.955.896.024,17 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah tujuh belas sen) yang terdiri dari kerugian nilai sisa masa sewa sebesar Rp13.509.884.210,07 (tiga belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah tujuh sen) dan kerugian hilangnya nilai ekonomis milik Para Penggugat sebesar Rp24.404.927.400,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil berupa sisa masa sewa yang masih dimiliki Para Penggugat yaitu sebesar total US\$689.005,56 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima dolar lima puluh enam sen dolar Amerika) dan AU\$270.305,56 (dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima dolar lima puluh enam sen dolar Australia) atau setara dengan Rp13.509.884.210,07 (tiga belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah tujuh sen);

Halaman 9 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Adapun rincian atas perhitungan ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat I adalah US\$132.222,22 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua dolar Amerika dua puluh dua sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat I selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat I: US\$175.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat I: 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat I: 272 bulan (*vide* poin 7 *posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat I:
 - = harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$175.000,00 : 360 bulan = US\$486,11,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat I:
 - = Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
 - = US\$486,11 x 272 bulan = US\$132.222,22;

2. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat II adalah US\$110.250,00 (seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat II selama 392 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat II: US\$135.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat II: 40 tahun/480 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat II: 392 bulan (*vide* poin 7 *posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat II:
 - = Harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$135.000,00 : 480 bulan = US\$281,25,

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat II:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,

= US\$281,25 x 392 bulan = US\$110.250,00;

3. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat III adalah US\$119.000,00 (seratus sembilan belas ribu dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat III selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat III: US\$157.500,00,

- Masa sewa unit apartemen Penggugat III: 30 tahun/360 bulan,

- Sisa sewa unit apartemen Penggugat III: 272 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),

- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat III:

= Harga pembelian : masa sewa,

= US\$157.500,00 : 360 bulan = US\$437,50,

- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat III:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,

= US\$437,50 X 272 bulan = US\$119.000,00;

4. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat IV adalah US\$149.600,00 (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat IV selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat IV: US\$198.000,00,

- Masa sewa unit apartemen Penggugat IV: 30 tahun/360 bulan,

- Sisa sewa unit apartemen Penggugat IV: 272 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),

- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat IV:

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Harga pembelian : masa sewa,
= US\$198.000,00 : 360 bulan = US\$550,00,

- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat IV:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
= US\$550,00 x 272 bulan = US\$149.600,00;

5. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat V untuk kedua unit apartemen yang dimilikinya adalah AU\$270.305,56 (dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima dolar Australia lima puluh enam sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat V selama 263 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat V: @ AU\$ 185.000,00,

- Masa sewa unit apartemen Penggugat V: @ 30 tahun/360 bulan,

- Sisa sewa unit apartemen Penggugat V: @ 263 bulan (*vide poin 7 posita gugatan ini*),

- Nilai sewa bulanan tiap unit apartemen Penggugat V:

= Harga pembelian : masa sewa,
= AU\$185.000,00 : 360 bulan = AU\$513,89,

- Nilai sisa masa sewa tiap unit apartemen Penggugat V:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
= AU\$513,89 x 263 bulan = AU\$135.152,78,

- Nilai sisa masa sewa kedua unit apartemen Penggugat V:

= Nilai sisa masa sewa x 2,
= AU\$135.152,78 x 2 = AU\$270.305,56;

6. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat VI adalah US\$74.800,00 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat VI selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian



unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat VI: US\$ 99.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat VI: 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat VI: 272 bulan (*vide poin 7 posita gugatan ini*),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat VI:
= Harga pembelian : masa sewa,
= US\$99.000,00 : 360 bulan = US\$275,00,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat VI:
= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
= US\$275,00 x 272 bulan = US\$74.800,00;

7. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat VII adalah US\$103.133,33 (seratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga dolar Amerika tiga puluh tiga sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat VII selama 572 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat VII: US\$119.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat VII: 55 tahun/660 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat VII: 572 bulan (*vide poin 7 posita gugatan ini*),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat VII:
= Harga pembelian : masa sewa,
= US\$119.000,00 : 660 bulan = US\$180,30,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat VII:
= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
= US\$180,30 x 572 bulan = US\$103.133,33;

Kerugian US\$689.005,56 bila dirupiahkan dengan menggunakan kurs/nilai tukar JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate - kurs



referensi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*) saat gugatan ini dipersiapkan di minggu ke-2 bulan Februari 2024 (tepatnya tanggal 12 Februari 2024) sebesar Rp15.612,00, maka setara dengan Rp10.756.754.802,72, dengan rincian perhitungan = $US\$689.005,56 \times Rp15.612,00 = Rp10.756.754.802,72$;

Kerugian AU\$270.305,56 bila dirupiahkan dengan menggunakan kurs/nilai tukar acuan NON-USD/IDR Bank Indonesia saat gugatan ini dipersiapkan didaftarkan di minggu ke-2 bulan Februari 2024 (tepatnya tanggal 12 Februari 2024) sebesar Rp10.185,27, maka setara dengan Rp2.753.129.407,35, dengan rincian perhitungan= $AU\$270.305,56 \times Rp10.185,27 = Rp2.753.129.407,35$;

- b. Kerugian materiil berupa hilangnya nilai ekonomis yang dimiliki oleh Para Penggugat sebesar total Rp24.404.927.400,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Adapun rincian perhitungan kerugian hilangnya nilai ekonomis yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang diderita oleh Penggugat I sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) = $272 \text{ bulan} \times Rp11.396.700,00 = Rp3.099.902.400,00$,
2. Kerugian yang diderita oleh Penggugat II sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 392 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp2.889.432.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) = $392 \text{ bulan} \times Rp7.371.000,00 = Rp2.889.432.000,00$,
3. Kerugian yang diderita oleh Penggugat III sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya



adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) = 272 bulan x Rp11.396.700,00 = Rp3.099.902.400,00,

4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat IV sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus Rupiah) = 272 bulan x Rp11.396.700,00 = Rp3.099.902.400,00,
5. Kerugian yang diderita oleh Penggugat V sebagai pemilik 2 (dua) unit *Executive Deluxe* selama 263 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp5.994.664.200,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) = 263 bulan x Rp11.396.700,00 x 2 unit = Rp5.994.664.200,00,
6. Kerugian yang diderita oleh Penggugat VI sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp2.004.912.000,00 (dua miliar empat juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) = 272 bulan x Rp7.371.000,00 = Rp2.004.912.000,00,
7. Kerugian yang diderita oleh Penggugat VII sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 572 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp4.216.212.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) = 572 bulan x Rp7.371.000,00 = Rp4.216.212.000,00;
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian *immateriil* Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar total Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
20. Menghukum Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung



sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga seluruh ganti rugi tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

21. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, menghormati, dan melaksanakan isi putusan ini;
22. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi relatif;
2. Eksepsi kompetensi absolut;
3. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, IV, dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan ganti rugi *immateriil* secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat IV:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani Perjanjian baru dengan Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk menandatangani perjanjian baru dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi melalui Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House;

Halaman 17 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar *maintenance fee* tahun 2022, 2023, dan 2024 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi melalui Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House seluruhnya sejumlah US\$51.251,00 atau sekitar Rp830.009.945,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan ganti rugi materiil secara tanggung renteng seluruhnya sejumlah US\$51.251,00 atau sekitar Rp830.009.945,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- i. Penggugat I Tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor A2/155
- | | |
|---|---------------|
| November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) | = \$1.960,00; |
| Januari s.d. Desember 2023 | = \$2.520,00; |
| Januari s.d. Desember 2024 | = \$2.520,00; |
| Total | = \$7.000,00; |
- ii. Penggugat II Tipe *Executive Studio* Unit Nomor GF-4/164
- | | |
|---|---------------|
| November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) | = \$1.517,00; |
| Januari s.d. Desember 2023 | = \$1.950,00; |
| Januari s.d. Desember 2024 | = \$1.950,00; |
| Total | = \$5.417,00; |
- iii. Penggugat III Tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor A-9/252
- | | |
|---|---------------|
| November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) | = \$1.960,00; |
| Januari s.d. Desember 2023 | = \$2.520,00; |
| Januari s.d. Desember 2024 | = \$2.520,00; |
| Total | = \$7.000,00; |
- iv. Penggugat IV Tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor B-5/257
- | | |
|---|---------------|
| November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) | = \$1.960,00; |
| Januari s.d. Desember 2023 | = \$2.520,00; |
| Januari s.d. Desember 2024 | = \$2.520,00; |



- Total = \$7.000,00;
- v. Penggugat V Tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor A-15
- November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) = \$1.960,00;
- Januari s.d. Desember 2023 = \$2.520,00;
- Januari s.d. Desember 2024 = \$2.520,00;
- Total = \$7.000,00;
- vi. Penggugat V tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor A-16
- November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) = \$1.960,00;
- Januari s.d. Desember 2023 = \$2.520,00;
- Januari s.d. Desember 2024 = \$2.520,00;
- Total = \$7.000,00;
- vii. Penggugat VI Tipe *Executive Studio* Unit Nomor X-24/468
- November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) = \$1.517,00;
- Januari s.d. Desember 2023 = \$1.950,00;
- Januari s.d. Desember 2024 = \$1.950,00;
- Total = \$5.417,00;
- viii. Penggugat VII Tipe *Executive Studio* Unit Nomor X-18/462
- November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) = \$1.517,00;
- Januari s.d. Desember 2023 = \$1.950,00;
- Januari s.d. Desember 2024 = \$1.950,00;
- Total = \$5.417,00;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan ganti rugi *immateriil* secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat V:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menandatangani perjanjian baru dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House;
3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk menandatangani perjanjian baru dengan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House;
4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar *maintenance fee* tahun 2022, 2023, dan 2024 kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi seluruhnya sejumlah US\$ 51.251 atau sekitar Rp830.009.945,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan ganti rugi materiil secara tanggung renteng seluruhnya sejumlah US\$51.251,00 atau sekitar Rp830.009.945,00 (delapan ratus tiga puluh juta sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Penggugat I Tipe *Executive Deluxe* Unit Nomor A2/155
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan) = \$1.960,00;
Januari s.d. Desember 2023 = \$2.520,00;

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2024	= \$2.520,00;
Total	= \$7.000,00;
ii. Penggugat II Tipe <i>Executive Studio</i> Unit Nomor GF-4/164	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.517,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$1.950,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$1.950,00;
Total	= \$5.417,00;
iii. Penggugat III Tipe <i>Executive Deluxe</i> Unit Nomor A-9/252	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.960,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$2.520,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$2.520,00;
Total	= \$7.000,00;
iv. Penggugat IV Tipe <i>Executive Deluxe</i> Unit Nomor B-5/257	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.960,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$2.520,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$2.520,00;
Total	= \$7.000,00;
v. Penggugat V Tipe <i>Executive Deluxe</i> Unit Nomor A-15	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.960,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$2.520,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$2.520,00;
Total	= \$7.000,00;
vi. Penggugat V tipe <i>Executive Deluxe</i> Unit Nomor A-16	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.960,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$2.520,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$2.520,00;
Total	= \$7.000,00;
vii. Penggugat VI Tipe <i>Executive Studio</i> Unit Nomor X-24/468	
November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.517,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$1.950,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$1.950,00;
Total	= \$5.417,00;

Halaman 21 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



viii. Penggugat VII Tipe *Executive Studio* Unit Nomor X-18/462

November 2021 s.d. Desember 2022 (14 bulan)	= \$1.517,00;
Januari s.d. Desember 2023	= \$1.950,00;
Januari s.d. Desember 2024	= \$1.950,00;
Total	= \$5.417,00;

6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayarkan ganti rugi *immateriil* secara tanggung renteng sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/ParaPenggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara berpendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 9 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 114/PDT/2025/PT DPS, tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 12 Juni 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Februari 2025 dan 2 Juni 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 56/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 114/PDT/2025/PT DPS, tertanggal 11 Juni 2025;

Mengadili Sendiri:

Halaman 23 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian milik Penggugat I yaitu:
 - *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 16 Agustus 2010 dan,
 - Akta Sewa Menyewa di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perjanjian milik Penggugat II yaitu:
 - *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Januari 2013 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 126, tanggal 26 April 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perjanjian milik Penggugat III yaitu:
 - *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,

Halaman 24 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 26 Mei 2015 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 124, tanggal 27 Mei 2015 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perjanjian milik Penggugat IV yaitu:
- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
 - *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011,
 - *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 9 Mei 2011 dan,
 - Akta Sewa Menyewa Nomor 65, tanggal 25 Mei 2022 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta, adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan dua perjanjian milik Penggugat V yaitu:
- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,
 - *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,
 - *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,

Halaman 25 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012 dan,
- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 18 Februari 2012,

adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan perjanjian milik Penggugat VI yaitu:

- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010;
- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 6 Agustus 2010; dan

- Akta Sewa Menyewa Nomor 11, tanggal 7 Januari 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta,

adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan perjanjian milik Penggugat VII yaitu:

- *Sale and Purchase Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
- *Lease Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
- *Maintenance Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
- *Management Agreement* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011,
- *Owner Charter* dengan Andrew John Hylands tanggal 19 November 2011 dan,
- Akta Sewa Menyewa Nomor 74, tanggal 18 Maret 2013 dengan Andrew John Hylands di hadapan Notaris Eddy Nyoman Winarta,

Halaman 26 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pihak yang mengalihkan hak sewa kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bisa memenuhi ketentuan Pasal 1550 KUHPer menyerahkan barang yang disewakan dan memberikan kenikmatan yang tentram atas tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan juga Para Penggugat hingga masa sewa berakhir;
11. Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghargai dan tidak menghormati perjanjian-perjanjian yang telah ada antara Tergugat II dan Tergugat III juga antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Para Penggugat dengan tidak membiarkan Para Penggugat memasuki unit apartemen miliknya dengan bebas hingga masa sewa berakhir;
12. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menghargai dan tidak menghormati perjanjian-perjanjian yang telah ada antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Para Penggugat dengan tidak membiarkan Para Penggugat memasuki unit apartemen miliknya dengan bebas hingga masa sewa berakhir;
13. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I yaitu saham PT Gemulai Bali sebanyak 36.000 (tiga puluh enam ribu) lembar adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat II:
 - Saham sebanyak 760.000 (tujuh ratus enam puluh ribu) lembar pada PT Brazilian Aussie BBQ,
 - Usaha Restaurant Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Jalan Beraban, Nomor 12, Kerobokan Klod, Kuta Utara,
 - Usaha Restaurant Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Lippo Mall, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung,

Halaman 27 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



- Usaha Restoran Brazilian Aussie BBQ yang beralamat di Jalan Danau Tamblingan, Nomor 97, Sanur, Denpasar,
- Usaha Toko Daging Prime Cut Butchery Bali yang beralamat di Beraban Square, Kerobokan, Kuta Utara,

adalah sah dan berharga;

15. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat III yaitu sebidang tanah hak milik (beserta seluruh bangunan dan segala turunan di atasnya) yang terletak di Jalan Taman Baruna, Gang Cempaka, Blok Mawar, Nomor 16, Jimbaran, Bali adalah sah dan berharga;

16. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat IV yaitu tanah (beserta seluruh bangunan dan segala turunan di atasnya):

- 1) Hak Milik dengan SHM Nomor 10480/Kelurahan Kuta, seluas 600 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
- 2) Hak Milik dengan SHM Nomor 430/Kelurahan Kuta, seluas 300 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
- 3) Hak Milik dengan SHM Nomor 593/Kelurahan Kuta, seluas 500 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,
- 4) Hak Milik dengan SHM Nomor 4929/Kelurahan Kuta, seluas 669 m², tertera atas nama Soemarin Jonathan,

adalah sah dan berharga;

17. Menyatakan sita (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat V yaitu saham PT Gucimas Sukses Makmur sebanyak 67.680 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh) lembar adalah sah dan berharga;

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar total Rp37.955.896.024,17 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah tujuh belas sen) yang terdiri dari kerugian nilai sisa masa sewa sebesar Rp13.509.884.210,07 (tiga belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh rupiah tujuh sen) dan kerugian hilangnya nilai ekonomis milik Para Penggugat sebesar Rp24.404.927.400,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil berupa sisa masa sewa yang masih dimiliki Para Penggugat yaitu sebesar total US\$689.005,56 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima dolar lima puluh enam sen dolar Amerika) dan AU\$270.305,56 (dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima dolar lima puluh enam sen dolar Australia) atau setara dengan Rp13.509.884.210,07 (tiga belas miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah tujuh sen);

Adapun rincian atas perhitungan ini adalah sebagai berikut:

1. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat I adalah US\$132.222,22 (seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua dolar Amerika dua puluh dua sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat I selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat I: US\$175.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat I: 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat I: 272 bulan (*vide poin 7 posita gugatan ini*),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat I:
 - = harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$175.000,00 : 360 bulan = US\$486,11,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat I:
 - = Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
 - = US\$486,11 x 272 bulan = US\$132.222,22;

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat II adalah US\$110.250,00 (seratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat II selama 392 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat II: US\$135.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat II: 40 tahun/480 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat II: 392 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat II:
 - = Harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$135.000,00 : 480 bulan = US\$281,25,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat II:
 - = Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
 - = US\$281,25 x 392 bulan = US\$110.250,00;

3. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat III adalah US\$119.000,00 (seratus sembilan belas ribu dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat III selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat III: US\$157.500,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat III: 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat III: 272 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat III:
 - = Harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$157.500,00 : 360 bulan = US\$437,50,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat III:
 - = Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,



= US\$437,50 X 272 bulan = US\$119.000,00;

4. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat IV adalah US\$149.600,00 (seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dolar Amerika).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat IV selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat IV: US\$198.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat IV: 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat IV: 272 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat IV:
 - = Harga pembelian : masa sewa,
 - = US\$198.000,00 : 360 bulan = US\$550,00,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat IV:
 - = Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
 - = US\$550,00 x 272 bulan = US\$149.600,00;

5. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat V untuk kedua unit apartemen yang dimilikinya adalah AU\$270.305,56 (dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima dolar Australia lima puluh enam sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat V selama 263 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat V: @ AU\$ 185.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat V: @ 30 tahun/360 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat V: @ 263 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan tiap unit apartemen Penggugat V:

Halaman 31 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



= Harga pembelian : masa sewa,

= AU\$185.000,00 : 360 bulan = AU\$513,89,

- Nilai sisa masa sewa tiap unit apartemen Penggugat V:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,

= AU\$513,89 x 263 bulan = AU\$135.152,78,

- Nilai sisa masa sewa kedua unit apartemen Penggugat V:

= Nilai sisa masa sewa x 2,

= AU\$135.152,78 x 2 = AU\$270.305,56;

6. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat VI adalah US\$74.800,00 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus dolar Amerika). Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat VI selama 272 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat VI: US\$ 99.000,00,

- Masa sewa unit apartemen Penggugat VI: 30 tahun/360 bulan,

- Sisa sewa unit apartemen Penggugat VI: 272 bulan (*vide poin 7 posita gugatan ini*),

- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat VI:

= Harga pembelian : masa sewa,

= US\$99.000,00 : 360 bulan = US\$275,00,

- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat VI:

= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,

= US\$275,00 x 272 bulan = US\$74.800,00;

7. Nilai sisa masa sewa yang diderita oleh Penggugat VII adalah US\$103.133,33 (seratus tiga ribu seratus tiga puluh tiga dolar Amerika tiga puluh tiga sen).

Kerugian ini didapat dari perhitungan sisa masa sewa milik Penggugat VII selama 572 bulan dikalikan dengan nilai sewa bulanan (nilai sewa bulanan didapat dari besarnya harga pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit apartemen yang telah dibayarkan dibagi masa sewa yang dimiliki).

- Harga pembelian unit apartemen Penggugat VII: US\$119.000,00,
- Masa sewa unit apartemen Penggugat VII: 55 tahun/660 bulan,
- Sisa sewa unit apartemen Penggugat VII: 572 bulan (*vide poin 7 posita* gugatan ini),
- Nilai sewa bulanan unit apartemen Penggugat VII:
= Harga pembelian : masa sewa,
= US\$119.000,00 : 660 bulan = US\$180,30,
- Nilai sisa masa sewa unit apartemen Penggugat VII:
= Nilai sewa bulanan unit apartemen x sisa sewa,
= US\$180,30 x 572 bulan = US\$103.133,33;

Kerugian US\$689.005,56 bila dirupiahkan dengan menggunakan kurs/nilai tukar JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate - kurs referensi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang disusun berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antar bank di pasar domestik, melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara *real time*) saat gugatan ini dipersiapkan di minggu ke-2 bulan Februari 2024 (tepatnya tanggal 12 Februari 2024) sebesar Rp15.612,00, maka setara dengan Rp10.756.754.802,72, dengan rincian perhitungan = US\$689.005,56 x Rp15.612,00 = Rp10.756.754.802,72;

Kerugian AU\$270.305,56 bila dirupiahkan dengan menggunakan kurs/nilai tukar acuan NON-USD/IDR Bank Indonesia saat gugatan ini dipersiapkan didaftarkan di minggu ke-2 bulan Februari 2024 (tepatnya tanggal 12 Februari 2024) sebesar Rp10.185,27, maka setara dengan Rp2.753.129.407,35, dengan rincian perhitungan= AU\$270.305,56 x Rp10.185,27 = Rp2.753.129.407,35;

- b. Kerugian materiil berupa hilangnya nilai ekonomis yang dimiliki oleh Para Penggugat sebesar total Rp24.404.927.400,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun rincian perhitungan kerugian hilangnya nilai ekonomis yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian yang diderita oleh Penggugat I sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) = $272 \text{ bulan} \times \text{Rp}11.396.700,00 = \text{Rp}3.099.902.400,00$,
2. Kerugian yang diderita oleh Penggugat II sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 392 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp2.889.432.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) = $392 \text{ bulan} \times \text{Rp}7.371.000,00 = \text{Rp}2.889.432.000,00$,
3. Kerugian yang diderita oleh Penggugat III sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) = $272 \text{ bulan} \times \text{Rp}11.396.700,00 = \text{Rp}3.099.902.400,00$,
4. Kerugian yang diderita oleh Penggugat IV sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Deluxe* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp3.099.902.400,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) = $272 \text{ bulan} \times \text{Rp}11.396.700,00 = \text{Rp}3.099.902.400,00$,
5. Kerugian yang diderita oleh Penggugat V sebagai pemilik 2 (dua) unit *Executive Deluxe* selama 263 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp5.994.664.200,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) = $263 \text{ bulan} \times \text{Rp}11.396.700,00 \times 2 \text{ unit} = \text{Rp}5.994.664.200,00$,
6. Kerugian yang diderita oleh Penggugat VI sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 272 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp2.004.912.000,00 (dua miliar empat juta sembilan ratus



dua belas ribu rupiah) = 272 bulan x Rp7.371.000,00 =
Rp2.004.912.000,00,

7. Kerugian yang diderita oleh Penggugat VII sebagai pemilik 1 (satu) unit *Executive Studio* selama 572 bulan sisa masa sewanya adalah sebesar Rp4.216.212.000,00 (empat miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) = 572 bulan x Rp7.371.000,00 = Rp4.216.212.000,00;

19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara tanggung renteng mengganti kerugian *immateriil* Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar total Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

20. Menghukum Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga seluruh ganti rugi tersebut dibayar lunas oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

21. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, menghormati, dan melaksanakan isi putusan ini;

22. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet*, *banding* atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Subsider:

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, IV, V telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1576 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jual beli yang dalam jangka waktu sewa yang belum berakhir adalah tetap sah dan tidak serta merta menghapus perbuatan sewa menyewa yang telah terjadi sebelumnya, penyewa tersebut tetap berhak seperti apa yang telah diperjanjikan sebelumnya;

Bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan penyewa dari apartemen Kuta Town House, dimana sebelumnya apartemen tersebut dikelola oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi selaku direkturinya. Pada akhir tahun 2021, Tergugat I Konvensi melakukan perikatan dengan Tergugat IV Konvensi berkenaan dengan peralihan kepemilikan sehingga Tergugat IV Konvensi menjadi pemilik baru dan Tergugat V Konvensi selaku pengelola, namun demikian meskipun telah terjadi peralihan apartemen Kuta Town House, hak sewa Para Penggugat Konvensi tetap melekat dan tidak diputus;

Bahwa atas peralihan kepemilikan tersebut, Tergugat I Konvensi telah melakukan pemberitahuan, komunikasi, sosialisasi, dan juga negosiasi dengan Para Penggugat Konvensi mengenai situasi terkini Kuta Town House baik sebelum maupun sesudah terjadinya peralihan antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi selaku pengelola baru;

Bahwa Tergugat III Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat Konvensi. Demikian pula dengan Tergugat IV Konvensi selaku pemilik baru dan Tergugat V Konvensi selaku pengelola baru apartemen Kuta Town House tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memperkenalkan diri melalui Tergugat II Konvensi dengan membuka komunikasi, negoisasi melalui perwakilan para penyewa yang diwakili oleh Jill

Halaman 36 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyle. Meskipun kepemilikan apartemen beralih, Para Penggugat Konvensi dapat mengakses unit-unit apartemennya, namun hak fasilitas apartemen tidak diberikan karena hal tersebut kaitannya dengan pembayaran *maintenance fee* yang tidak dibayarkan oleh Para Penggugat Konvensi sejak beralihnya kepemilikan serta pengelolaan apartemen Kuta Town House kepada Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi dan Para Penggugat Konvensi enggan menandatangani perjanjian baru dengan Tergugat V Konvensi selaku pengelola baru, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat Konvensi;

Bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi, maka beralasan untuk menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ANTONIO MATO dan SAMANTHA JANE MATO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ANTONIO MATO dan SAMANTHA JANE MATO, 2. AMANDA ELIZABETH JOHNS/AMANDA ELIZABETH GODFREY** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 39 dari 39 hal. Put. Nomor 4959 K/Pdt/2025